범죄피해자 안전조치와 피해자의 동의

범죄 · 공공안전세미나II · 2026 학년도 2 학기 · 11 주차 · 지정토론

재범으로부터 피해자를 보호하기 위해 피해자가 동의하지 않는 경우에도 범죄피해자 안전조치를 실시하여야 하는가 ?

다음 → 논제의 대상과 찬반 비교

오늘 볼 것

1	**논제의 범위와 피해자 의사**	논제의 범위 · 피해자 의사의 구별
2	**법적 근거와 헌법 기준**	2-1 안전조치의 근거 · 2-2 보호 법률과 가해자 조치 · 2-3 헌법과 국가의 보호의무 · 2-4 자기결정과 그 조건
3	**국내 실태와 현장 경험**	안전조치 실적 · 거부 통계의 공백 · 신당역 · 제주 · 전주 사건 · 광주 · 분당 사건 · 국회 질의 · 현장 면접
4	**해외의 제도와 판단**	조치의 두 갈래 · 호주 의견수렴 · Re K · 국제인권 기준 · MARAC · 노르웨이 · Jemmett · 비교
5	**효과 연구**	Project360
6	**근거를 연결한 쟁점 토론**	같은 조치의 비교 · 쟁점 지도 · 자기결정 · 보호효과 · 부담 · 의무화의 주장 · 이유 · 근거 · 자기 논증

다음 → 전주 접근금지 중 아내 살해 사건 (2026): 경과

논제의 대상과 찬반 비교

찬반은 같은 위험 상황과 같은 안전조치를 두고 , 피해자가 원하지 않아도 경찰이 그 조치를 반드시 해야 하는지에 답한다 .

보호대상 : 반복된 가해나 보복으로 생명 · 신체가 위험해진 범죄피해자

고정할 조건 **같은 피해자가 같은 시점에 같은 위험에 놓임 · 피해자가 어떤 조치를 거부했는지 구체적으로 특정함**

찬성

피해자가 원하지 않아도 경찰이 그 안전조치를 반드시 해야 한다

반대

피해자가 원하지 않으면 경찰이 그 안전조치를 반드시 해야 하는 것은 아니다

자료의 범위 이 강의의 자료는 주로 의사결정 능력이 있는 성인이 거부한 경우를 다룸
아동이나 판단능력이 부족한 사람의 거부 , 급박한 현장 위험은 각 법의 요건에 따라 따로 봄

다음 → 전주 사건 (2026): 피해자가 거절한 조치와 경찰의 판단

전주 접근금지 중 아내 살해 사건 (2026): 경과

> **피해자는 여러 차례 경찰에 신고하고 도움을 요청했지만 경찰이 권유한 피해자 안전조치인 스마트워치 · 쉼터는 거절했고 ,**
> **접근금지와 정기 안전 확인이 이뤄지던 중에 남편은 귀가하는 피해자를 따라 들어가 살해했다 .**

4~9 월 — **피해자가 경찰에 모두 8 차례 신고하고 도움을 요청함**

현관문 파손 · 전화 협박 가정폭력 신고와 귀가 동행 요청이 이어졌고 , 법원이 가정폭력 임시조치 (접근금지) 를 2 차례 내림

9 월 — **남편의 스토킹 행위로 법원은 서면경고 ·100m 이내 접근금지 · 연락금지를 결정함**

경찰은 **문자 중심의 스토킹이고 남편이 70 대라 재범 위험이 낮다고 보아 전자장치 부착 · 유치를 신청하지 않음**

9.23 부터 — **경찰이 남편을 고위험군으로 , 피해자를 모니터링 A 등급 (경찰이 직접 관리) 으로 관리**

담당 수사관이 **주 1 회 안전을 확인하고 (9.29·10.6 등) 경찰관이 하루 두 차례 집 주변을 순찰함 (맞춤형 순찰)**

10.13 — **남편이 귀가하는 피해자를 따라 들어가 살해함**

남편이 비상계단에서 기다렸다가 범행함 (경찰 추정 17:30~19:00)

17:43 정기 안전 확인 전화에 응답이 없었지만 , 경찰은 다시 연락하거나 찾아가지 않음

10.14 — **직장 동료의 신고로 피해자가 발견되고 , 남편이 체포됨**

연락이 끊긴 것을 이상하게 여긴 **직장 동료가 신고했고 , 남편은 같은 날 밤 충남 서천에서 체포됨**

전주 사건 (2026): 피해자가 거절한 조치와 경찰의 판단

피해자는 경찰이 권유한 스마트워치와 쉼터를 거절했고 , 경찰은 순찰과 주 1 회 전화로 보호했지만 남편에게 전자장치를 신청하지 않았고 무응답 뒤에도 다시 확인하지 않았다 .

1 경찰이 권유했지만 피해자가 거절한 조치

- 경찰은 **스마트워치와 쉼터를 권유했지만 피해자가 거절**했다고 설명함
- 거절한 이유는 나타나지 않음

2 사건 당시 경찰의 보호 방식

- **담당 수사관이 주 1 회 안전확인 전화를 걸고 , 경찰관이 하루 두 차례 순찰**
- **4-9 월에는 귀가 동행을 요청하기도 하였음**

3 남편에 대한 법원 · 경찰의 조치

- 가정폭력 임시조치와 잠정조치 (접근 금지 , 연락 금지) 를 내림
- **경찰은 재범 위험이 낮다고 보아 전자장치 부착 · 유치를 신청하지 않음**

4 응답이 없었던 뒤 경찰의 대처

- **17:43 전화에 응답이 없었지만 경찰은 다시 연락하거나 찾아가지 않음**
- 경찰은 담당자가 다음 날 비번이었다고 하고 , 매뉴얼을 검토하겠다고 함

이 가운데 피해자가 거절한 조치 (스마트워치 · 쉼터) 를 경찰이 해야 했는가

다음 → 2-1 피해자 안전조치의 근거

피해자가 불원할 수 있는 세 가지 : 가해자 처벌 · 가해자 조치 · 피해자 안전조치

피해자가 원하지 않는다고 말하는 대상은 가해자 처벌 , 가해자에게 거는 조치 , 피해자에게 하는 안전조치로 나뉘고 , 논제가 묻는 것은 안전조치에 대한 의사다 .

1 가해자 처벌 (처벌불원)

- **피해자가 국가의 가해자 처벌을 원하지 않음**
- **반의사불벌죄은 처벌불원이면 공소를 제기할 수 없고 , 그 밖의 범죄에서는 양형에 참작**됨
- 스토킹범죄는 2023 년에 반의사불벌 조항이 폐지됨

2 가해자에게 거는 조치

- **피해자가 사건 접수 , 가해자 경고 , 접근금지 등을 원하지 않음**
- 가정폭력의 임시조치와 스토킹의 잠정조치는 피해자 동의가 요건이 아님
- **예 : 분당 사건 (사건 접수 · 경고를 거절하였고 , 임시조치와 잠정조치를 경찰 재량으로 실시)**

3 피해자에게 하는 안전조치

- **피해자가 쉼터 , 스마트워치 , 동행 등 안전조치에 해당하는 행위를 원하지 않음**
- 여러 조치가 피해자의 협조를 전제로 함
- **예 : 전주 사건 (쉼터 · 스마트워치를 거절함)**

논제의 대상

세 의사의 관계 피해자는 처벌을 원하지 않으면서 보호는 원할 수 있고 , 처벌은 원하면서 쉼터는 거부할 수 있음

2-1 피해자 안전조치의 근거

안전조치의 법적 근거와 관련 규정

안전조치의 대상과 유형

논제가 묻는 상황

특정범죄신고자 등 보호법 · 성폭력 수사 규칙

경찰관 직무집행법 제 4 조의 거절 단서

같은 규칙의 다른 조항

다음 → 피해자 보호 및 지원에 관한 규칙 : 안전조치의 대상과 유형

안전조치의 법적 근거 : 경찰청 훈령 제 1193 호와 관련 규정

논제의 안전조치는 경찰청 훈령 제 1193 호에 근거하고 , 성폭력 수사 규칙은 이 조치를 성폭력 사건에 쓰도록 하되 거부 단서를 두며 , 특정범죄신고자 등 보호법은 비슷한 신변안전조치를 재량으로 정한다 .

범죄피해자 안전조치와 관련 규정

피해자 보호 및 지원에 관한 규칙

훈령 제 1193 호 제 28 조 — 주요 근거

대상	범죄피해자
요건	생명 · 신체에 해를 당할 우려
규정 방식	의무 – 위험이 인정되면 해야 함
거부할 때	정하지 않음
관계	안전조치의 기본 규정

성폭력 수사 규칙

훈령 제 1186 호 제 12 조 — 적용 규정

대상	성폭력 피해자 · 신고자 등
요건	보복을 당할 우려
규정 방식	의무 – 조치하거나 요청해야 함
거부할 때	대상자가 원하지 않으면 하지 않음
관계	제 28 조의 안전조치를 성폭력 사건에 씀

특정범죄신고자 등 보호법

법률 제 13 조 — 비교 법률

대상	범죄신고자등과 친족등
요건	보복을 당할 우려
규정 방식	재량 – 조치할 수 있음
거부할 때	정하지 않음
관계	시설 보호 · 경호 · 동행 · 순찰은 훈령 제 29 조와 같음

다음 → 피해자가 안전조치를 원하지 않는 경우 : 논제 상황과 따져 볼 점

피해자 보호 및 지원에 관한 규칙 : 안전조치의 대상과 유형

> **피해자 보호 및 지원에 관한 규칙은 피해자가 생명 · 신체에 해를 당할 우려가 있으면 경찰관서의 장이 직권 또는 피해자의 신청으로 안전조치를 취하여야 한다고 정한다 .**

피해자 보호 및 지원에 관한 규칙 제 28 조 · 제 29 조 : 안전조치의 대상과 유형 경찰청훈령 제 1193 호 · 2025.12.31 시행

조문	원문
제 28 조 (대상)	**" 경찰관서의 장은 피해자가 피의자 또는 그 밖의 사람으로부터 생명 또는 신체에 대한 해를 당하거나 당할 우려가 있다고 인정되는 때에는 직권 또는 피해자의 신청에 의하여 범죄피해자 안전조치에 필요한 조치를 취하여야 한다 ."**
제 29 조 (조치유형)	**" 범죄피해자 안전조치의 유형은 다음 각 호와 같다 ."** 1. 피해자 보호시설 등 **특정시설에서의 보호** 2. 외출 · 귀가 시 동행 , 수사기관 출석 시 **동행 및 신변경호** 3. **임시숙소 제공** 4. **주거지 순찰강화 , CCTV 설치** 등 주거에 대한 보호 5. **비상연락망 구축** 6. **그 밖에 피해자의 안전을 위해 필요하다고 인정되는 조치**

다음 → 피해자 안전조치 유형 (1): 피해자가 옮기거나 동행하는 조치

피해자가 안전조치를 원하지 않는 경우 : 논제 상황과 따져 볼 점

위험이 있고 피해자가 거부 의사를 밝힌 상황이 논제가 묻는 상황이며 , 그 안에서 어느 조치를 , 언제 거부했는지를 따져 본다 .

Q1 피해자에게 생명 · 신체 위해의 우려가 있는가 ?

→ 아니오

· 안전조치의 요건 (훈령 제 28 조) 이 없으므로 안전조치를 취할 수 없음

· 위험 판단 근거 : 누적 신고 , 임시 · 잠정조치 결정 , 가해자 위험도 평가

↓ 예

Q2 피해자가 거부 의사를 밝혔는가 ?

→ 아니오

위험이 인정되면 경찰은 직권으로 필요한 안전조치를 취하여야 함 (훈령 제 28 조)

↓ 예

논제가 묻는 상황 : 위험이 있고 피해자가 거부 의사를 밝혔을 때 경찰은 안전조치를 해야 하는가

추가로 확인해 볼 점

1 어느 조치를 거부했는가

· 전체 안전조치를 거부했는지 , 일부 조치만 거부했는지

· 일부 거부라면 해당 조치를 거부한 이유를 생각해 봐야함

· 예 : 전주 사건에서 순찰은 받고 스마트워치 · 쉼터는 거절함

2 언제 거부했는가

· 처음부터 거부했는지 , 조치 중간에 중단을 요구했는지

· 중단 요구라면 중단 상황과 피해자의 의도를 생각해 봐야함

· 예 : 신당역 사건에서 연장을 원하지 않아 신변보호가 끝남

다음 → 피해자 안전조치 유형 (2): 피해자가 머무르며 받는 조치

피해자 안전조치 유형 (1): 피해자가 옮기거나 동행하는 조치

제 1~3 호는 피해자가 머무는 곳을 옮기거나 보호 인력과 함께 움직이게 해 , 피해자의 생활이 크게 달라진다 .

피해자 보호 및 지원에 관한 규칙 제 29 조 : 안전조치의 유형 경찰청훈령 제 1193 호 · 2025.12.31 시행

1 제 1 호 시설 보호

- 경찰 : 피해자를 가정폭력 · 성폭력 보호시설 등에 인도해 보호함
- 피해자 : 먼 시설로 옮겨 **두세 명이 한 방**을 쓰고 , **시설 보안을 이유로 자기 휴대전화 대신 대체폰을 씀**
- 제한 : 반려동물과 함께 입소할 수 없고 , 만 10 세 이상 남자아이는 엄마와 함께 입소하지 못함

2 제 2 호 동행 · 신변경호

- 경찰 : 경찰관이 외출 · 귀가 · 수사기관 출석 때 동행하고 가까이에서 경계함 .
- 고위험 피해자에게는 민간경호원 2 명이 밀착 경호함 (2026 정부 대책)
- 피해자 : 보호 인력과 일정을 맞추고 , 일상이 관찰됨

3 제 3 호 임시숙소

- 경찰 : 경찰이 선정한 숙박업소 등 임시 거처를 제공하고 숙박비를 지원함
- 기간 : 경찰청 안내 1~5 일 , 경기남부 보도는 원칙 5 일 · 추가 피해 우려 시 10 일까지
- 피해자 : 집을 떠나 숙소에서 지내며 , 출퇴근 · 등하원 동선이 바뀜
- **예 : 광주 사건 피해자는 출퇴근 · 등하원 때문에 다른 지역 임시숙소를 거절함**

다음 → 특정범죄신고자 등 보호법 제 13 조 : 신변안전조치

피해자 안전조치 유형 (2): 피해자가 머무르며 받는 조치

> **제 4~6 호는 피해자가 사는 곳에 머문 채 받을 수 있어 생활 변화가 작지만 , 피해자는 자기 정보를 경찰에 알리거나 장치를 지녀야 한다 .**

피해자 보호 및 지원에 관한 규칙 제 29 조 : 안전조치의 유형 경찰청훈령 제 1193 호 · 2025.12.31 시행

4 제 4 호 주거 보호

- 경찰 : **위험 시간대에 집 · 직장 주변을 도는 맞춤형 순찰을** 함
- **고위험 피해자에게는 지능형 CCTV 를 설치함 (2026 정부 대책)**
- 피해자 : **출퇴근시간 등 순찰할 장소 · 시간 정보를 경찰에 알림**

5 제 5 호 비상연락망

- 경찰 : 담당 경찰관과의 연락 체계를 만들고 , **피해자 정보를 112 시스템에 등록함**
- 피해자 : 연락처 등 정보를 경찰에 알림
- 예 : 신당역 사건에서 경찰은 피해자 동의를 받아 112 시스템에 등록함

6 제 6 호 그 밖의 조치

- 경찰 : **스마트워치를 지급함**
- 피해자가 위급할 때 SOS 버튼을 누르면 112 에 신고가 접수되고 위치정보가 전송되며 , 경찰은 이를 바탕으로 출동함
- 피해자 : **기기를 늘 착용하고 위급할 때 직접 버튼을 눌러야 함**
- **예 : 분당 사건 피해자는 스마트워치를 받았지만 누를 틈이 없었음**

다음 → 성폭력 수사 규칙 제 12 조 : 대상자가 원하지 않는 경우

특정범죄신고자 등 보호법 제 13 조 : 신변안전조치

신변안전조치는 보복 우려가 있는 신고자 등에게 검사 · 경찰서장 등이 할 수 있는 조치이고 , 거부할 때의 처리는 정하지 않는다 .

1 누가 결정하고 실행하나 (제 1·2 항)

- **검사 · 중대범죄수사청수사관 · 경찰서장이 결정함**
- **재판장 · 판사는** 공판 과정에서 **검사에게 요청할 수 있음**

2 누가 신청하나 (제 3 항)

- **범죄신고자등 · 법정대리인 · 친족등이 신청할 수 있음**
- **범죄신고자등에는 증인 (진술 · 증언한 사람) 도 포함됨 (제 2 조)**

3 대상자의 의사

- **동의를 받으라는 문구도 , 거부해도 하라는 문구도 없음**
- 신청은 조치를 시작하게 하는 통로로만 정함

4 조치의 종류 (시행령 제 7 조)

- 시설 보호 · 신변경호 · 출석 · 귀가 동행 · 주거지 순찰 · 그 밖의 조치
- 피해자 안전조치는 여기에 임시숙소 · 비상연락망 ·CCTV 를 더 명시함

다음 → 경찰관 직무집행법 제 4 조 : 보호조치와 본인의 거절

성폭력 수사 규칙 제 12 조 : 대상자가 원하지 않는 경우

성폭력 수사 규칙은 보복 우려가 있으면 경찰관이 범죄피해자 안전조치를 하거나 요청해야 한다고 하면서 , 대상자가 원하지 않으면 그렇지 않다는 단서를 둔다 .

성폭력범죄의 수사 및 피해자 보호에 관한 규칙 제 12 조 제 2 항 : 안전조치와 대상자가 원하지 않는 경우 경찰청훈령 제 1186 호 · 2025.11.13

1 언제

- 성폭력 수사 · 조사 · 상담 과정에서
- 피해자 · 신고자와 그 친족 · 동거인 등이 보복을 당할 우려가 있을 때

2 경찰관이 할 일

- 범죄피해자 안전조치를 하거나 ,
- 관할 경찰서장에게 안전조치를 요청해야 함

3 단서

- **“ 다만 , 대상자가 원하지 않는 경우에는 그렇지 않다 .”**
- 대상자가 원하지 않으면 경찰관은 조치나 요청을 하지 않아도 됨

제 28 조와 다른 점

제 28 조와의 차이 피해자 보호 및 지원에 관한 규칙 제 28 조에는 ‘원하지 않으면 하지 않는다’는 단서가 없음

다음 → 피해자 보호 및 지원에 관한 규칙 : 다른 조항의 피해자 의사 규정

경찰관 직무집행법 제 4 조 : 보호조치와 본인의 거절

> **경찰관 직무집행법은 미아 · 병자 · 부상자의 구호는 본인이 거절하면 하지 않도록 하면서 , 위해 우려가 있는 사람과 자살을 시도하는 사람에게는 그 단서를 두지 않는다 .**

경찰관 직무집행법 제 4 조 제 1 항 : 각 호에 해당하는 것이 명백하고 응급구호가 필요하다고 믿을 만한 상당한 이유가 있는 사람 (구호대상자) 을 발견하면 경찰관은 긴급구호를 요청하거나 경찰관서에 보호하는 등 적절한 조치를 할 수 있음 (2026.7.7. 시행)

구호대상자	원문	본인이 거절하면
제 1 호 위해 우려자	“ 정신착란을 일으키거나 술에 취하여 자신 또는 다른 사람의 생명 · 신체 · 재산에 위해를 끼칠 우려가 있는 사람”	본인이 거절해도 경찰관이 구호할 수 있음 (거절 단서 없음)
제 2 호 자살 시도자	“ 자살을 시도하는 사람”	본인이 거절해도 경찰관이 구호할 수 있음 (거절 단서 없음)
제 3 호 미아 · 병자 · 부상자	“ 미아 , 병자 , 부상자 등으로서 적당한 보호자가 없으며 응급구호가 필요하다고 인정되는 사람 . 다만 , 본인이 구호를 거절하는 경우는 제외한다 .”	본인이 거절하면 경찰관이 구호하지 않음

다음 → 2-2 피해자 보호 법률과 가해자 조치

피해자 보호 및 지원에 관한 규칙 : 다른 조항의 피해자 의사 규정

> **같은 규칙의 다른 조항은 피해평가 · 동행 · 정보 제공 · 기관 연계에서 피해자의 동의나 의사를 요건으로 두지만 , 안전조치를 정한 제 28 조에는 이런 규정이 없다 .**

「피해자 보호 및 지원에 관한 규칙」(경찰청 훈령 제 1193 호 , 2025.12.31 시행)

조문	원문
제 19 조 제 1 항 (범죄피해평가)	" 경찰관은 … **피해자의 동의를 받아** 범죄로 인한 신체적 · 심리적 · 경제적 피해 등을 평가하여 … 첨부할 수 있다 ."
제 20 조 제 3 항 (지원기관 안내)	" 경찰관은 피해사실의 접수 여부와 관계없이 , **피해자가 원하는 경우** 피해자지원제도 및 유관 기관 · 단체에 대한 정보를 제공하고 인계하도록 노력한다 ."
제 21 조 제 1 항 (동행)	" 경찰관은 **피해자를 경찰관서나 성폭력피해자통합지원센터 등으로 동행할 때 피해자의 의사를 확인하여야 한다** ."
제 26 조 제 2 항 (언론 접촉)	피해자보호팀은 **언론기관과의 접촉에 대해 피해자에게 조언할 수 있고 , " 이 경우 피해자의 의사를 존중하여야 한다 ."**
제 28 조 (안전조치)	**"… 직권 또는 피해자의 신청에 의하여 … 필요한 조치를 취하여야 한다 ." (동의 · 의사 확인 문구 없음)**

2-2 피해자 보호 법률과 가해자 조치

범죄피해자 보호법 : 국가의 보호 책무

피해자 지원법 : 지원기관의 의사 존중 의무

가해자에게 거는 조치의 3 단계

피해자보호명령

다음 → 피해자 지원법 : 지원기관의 의사 존중 의무

범죄피해자 보호법 : 국가의 보호 책무와 피해자의 사생활

범죄피해자 보호법은 피해자의 존엄과 사생활의 평온을 기본이념으로 두고 , 국가와 지방자치단체에 피해자의 사생활과 신변을 보호할 조치를 하도록 한다 .

범죄피해자 보호법 (법률 제 21857 호 , 2026.10.2 시행) 제 2 조 · 제 9 조

법률 · 조문	내용
범죄피해자 보호법 제 2 조 (기본이념)	범죄피해자는 피해 상황에서 빨리 벗어나 인간의 존엄성을 보장받을 권리가 있음 범죄피해자의 명예와 사생활의 평온은 보호되어야 함 범죄피해자는 사건과 관련한 법적 절차에 참여할 권리가 있음
범죄피해자 보호법 제 9 조	국가와 지방자치단체는 범죄피해자의 명예와 사생활의 평온을 보호하는 데 필요한 조치를 해야 함 진술 · 증언과 관련해 보복 우려가 있으면 국가와 지방자치단체가 적절한 조치를 마련해야 함

논제와의 연결 국가에 피해자를 보호할 책무가 있고 , 그 보호 대상에는 피해자의 사생활의 평온도 들어 있음

다음 → 가정폭력처벌법 · 스토킹처벌법 : 가해자에게 거는 조치의 3 단계

피해자 지원법 : 지원기관의 의사 존중 의무

가정폭력 · 스토킹 · 성폭력 피해자 지원법은 상담소 · 보호시설 · 지원시설이 피해자가 밝힌 의사에 반해 보호 · 지원하지 못하게 한다 .

가정폭력방지법 제 9 조 (2026.7.8 시행) · 스토킹방지법 제 12 조 (2026.8.13 시행) · 성폭력방지법 제 24 조 (2026.10.2 시행)

법률 · 조문	내용
가정폭력방지법 제 9 조 (피해자 의사의 존중 의무)	" 상담소나 보호시설의 장은 피해자 등의 명시한 의사에 반하여 제 8 조제 1 항과 제 18 조의 보호를 할 수 없다 ."
스토킹방지법 제 12 조 (피해자등의 의사 존중 의무)	" 지원시설의 장과 종사자는 피해자등이 분명히 밝힌 의사에 반하여 제 9 조에 따른 업무를 하여서는 아니 된다 ."
성폭력방지법 제 24 조 (피해자등의 의사 존중)	" 상담소 , 보호시설 , 통합지원센터 및 중앙디지털성범죄피해자지원센터등의 장과 종사자는 피해자등이 분명히 밝힌 의사에 반하여 제 7 조의 4, 제 11 조 및 제 13 조제 1 항에 따른 업무 등을 할 수 없다 ."

적용 범위 의사 존중 조항은 상담소 · 보호시설 · 지원시설과 그 업무에 적용됨

경찰 규칙은 동행할 때 의사 확인 (제 21 조) 을 두지만 , 안전조치 (제 28 조) 에는 의사 조항이 없음

논제와의 연결 지원기관에서는 피해자의 거부가 법으로 존중되는데 , 경찰의 안전조치에서는 어떻게 해야 하는가

다음 → 피해자보호명령 : 피해자 쪽에서 법원에 청구하는 조치

가정폭력처벌법 · 스토킹처벌법 : 가해자에게 거는 조치의 3 단계

두 법은 현장 응급조치 , 법원 결정 전 경찰의 긴급 조치 , 법원의 결정이라는 같은 3 단계를 두되 , 단계마다 이름이 다르다 .

가정폭력처벌법 제 5 조 · 제 8 조의 2· 제 29 조 · 스토킹처벌법 제 3 조 · 제 4 조 · 제 9 조 (2026.10.2 시행)

단계 (누가 하나)	가정폭력처벌법	스토킹처벌법
① 현장 조치 (출동한 경찰관)	응급조치 : 경찰관이 폭력을 제지하고 , 가해자와 피해자를 분리하고 , 수사함 피해자를 시설로 인도함 (피해자 동의 필요)	응급조치 : 경찰관이 스토킹을 제지하고 서면경고하며 , 분리하고 , 수사함 피해자를 시설로 인도함 (피해자 동의 필요)
② 법원 결정 전 긴급 조치 (사법경찰관)	긴급임시조치 : 경찰이 가해자를 집에서 퇴거시키고 , 100m 이내 접근과 연락을 금지함	긴급응급조치 : 경찰이 가해자에게 100m 이내 접근과 연락을 금지함 (1 개월 이내)
③ 법원의 결정 (검사 청구 → 판사)	임시조치 : 판사가 가해자에게 ②의 퇴거 · 접근 · 연락 금지에 더해 의료기관 위탁 , 유치장 · 구치소 유치 , 상담 위탁을 명함	잠정조치 : 판사가 가해자에게 서면경고 , ② 의 접근 · 연락 금지에 더해 위치추적 전자장치 부착 , 유치장 · 구치소 유치를 명함

피해자 의사 ①에서 경찰관이 피해자를 시설로 인도할 때만 피해자 동의가 요건임 · ② 의 긴급응급조치는 경찰이 직권으로도 할 수 있음 (스토킹처벌법 제 4 조)

앞의 사례 전주 사건에서는 법원이 가정폭력 임시조치와 스토킹 잠정조치를 내림 · 분당 사건에서는 사건이 접수되지 않았고 , ②·③ 도 이뤄지지 않음

다음 → 2-3 헌법과 국가의 보호의무

피해자보호명령 : 피해자 쪽에서 법원에 청구하는 조치

피해자보호명령은 피해자 · 법정대리인 · 검사가 청구하면 판사가 가해자에게 격리 · 접근금지 등을 명하는 조치로 , 앞의 3 단계와 별도로 운영된다 .

가정폭력처벌법 제 55 조의 2 · 스토킹처벌법 제 17 조의 6(법률 제 21556 호 , 2026.4.21 공포 , 2027.4.22 시행)

구분	3 단계의 ② ·③ (긴급임시조치 · 임시조치)	피해자보호명령
누가 청구하나	사법경찰관이 하거나 (②), 검사가 법원에 청구함 (③)	피해자 , 법정대리인 , 검사가 법원에 청구함
누가 결정하나	② 는 사법경찰관 , ③ 은 판사	가정법원 판사
무엇을 명하나	퇴거 , 100m 이내 접근금지 , 연락 금지 , 유치 등	퇴거 등 격리 , 100m 이내 접근금지 , 전기통신 이용 접근금지 , 친권행사 제한 , 면접교섭권행사 제한 (함께 명할 수 있음)

접근금지는 금지의 내용이고 , 긴급임시조치 · 임시조치 · 피해자보호명령은 그 금지를 거는 절차의 이름임 · 언론은 이를 모두 '접근금지 명령'이라고 부름

스토킹 피해자보호명령 신설 (스토킹처벌법 제 17 조의 6, 2027.4.22 시행 예정): 피해자 · 법정대리인이 경찰 · 검찰에 잠정조치를 요청했지만 하지 않는다는 통지를 받으면 , 90 일 이내에 법원에 직접 100m 이내 접근금지 · 전기통신 이용 접근금지를 신청할 수 있음

앞의 사례 전주 사건에서 법원이 내린 것은 임시조치와 잠정조치이고 , 피해자보호명령은 아님

2-3 헌법과 국가의 보호의무

헌법 제 10·12·17 조 : 국가의 보장의무와 개인의 자유

헌법 제 37 조 제 2 항 : 비례성 원칙 (1)·(2)

국가의 보호의무 판례 : 과소보호 금지와 경찰의 권한 불행사

다음 → 헌법 제 37 조 제 2 항 : 비례성 원칙 (1) 목적의 정당성과 수단의 적합성

대한민국헌법 : 국가의 보장의무와 개인의 자유

헌법은 국가에 기본적 인권을 보장할 의무를 지우면서 , 개인의 행복추구권과 신체의 자유 , 사생활의 비밀과 자유도 보장한다 .

피해자가 원하지 않는 안전조치

국가의 보장의무 피해자가 국가에 보호를 요구할 근거

제 10 조 둘째 문장 “국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다 .”

안전조치와의 연결 : 위험에 놓인 피해자를 보호하도록 국가에 요구할 근거

개인의 자유 피해자가 원치 않는 조치를 거부할 근거

제 10 조 첫 문장 “모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 , 행복을 추구할 권리를 가진다 .” 헌법재판소는 이 조항에서 자기결정권 , 즉 자기 삶에 관한 중요한 일을 스스로 결정할 권리를 끌어냄

안전조치와의 연결 : 원치 않는 보호를 거부할 근거

제 12 조 제 1 항 첫 문장 “모든 국민은 신체의 자유를 가진다 .”

안전조치와의 연결 : 시설로 옮기거나 거주를 제한하는 것을 거부할 근거

제 17 조 “모든 국민은 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다 .”

안전조치와의 연결 : 일상 관찰과 피해 정보 공유를 거부할 근거

다음 → 헌법 제 37 조 제 2 항 : 비례성 원칙 (2) 침해의 최소성과 법익의 균형성

헌법 제 37 조 제 2 항 : 비례성 원칙 (1) 목적의 정당성과 수단의 적합성

피해자가 거부하는 안전조치는 법률의 근거가 있어야 하고 (안전조치의 근거는 경찰청 훈령임), 목적이 정당하며 거부 상황에서도 보호효과가 있어야 한다 .

원칙	기준	안전조치에서
목적의 정당성	피해자가 거부하는 경우에도 , 국가가 피해자의 자유를 제한하는 목적이 정당한가	재범으로부터 피해자의 생명 · 신체를 지키려는 목적은 정당함 다만 국가가 보호하려는 사람과 자유를 제한받는 사람이 같은 피해자여서 , 본인을 위해 본인의 뜻을 거스르는 것이 정당한지가 문제됨
수단의 적합성	피해자가 거부하는 경우에도 , 그 안전조치가 피해자를 보호하는 효과가 있는가	순찰처럼 피해자가 협조하지 않아도 할 수 있는 조치는 효과가 유지됨 쉼터 · 스마트워치처럼 피해자가 옮기거나 몸에 지녀야 하는 조치는 피해자가 거부하면 효과가 크게 줄어듦

다음 → 국가의 보호의무 판례 : 과소보호 금지와 경찰의 권한 불행사

헌법 제 37 조 제 2 항 : 비례성 원칙 (2) 침해의 최소성과 법익의 균형성

> **피해자가 거부하는 안전조치는 자유를 덜 제한하는 다른 방법이 없어야 하고 , 그 조치로 얻는 보호가 피해자가 잃는 자유보다 커야 한다 .**

원칙	기준	안전조치에서
침해의 최소성	피해자가 거부하는 경우 , 피해자의 자유를 덜 제한하면서 같은 보호효과를 내는 다른 방법은 없는가	피해자의 생활을 덜 바꾸는 다른 안전조치로 대신할 수 있는지 살펴야 함 피해자 대신 가해자에 대한 조치를 강화하는 방법이 있는지도 살펴야 함
법익의 균형성	피해자가 거부하는 경우 , 그 조치로 얻는 보호가 피해자가 잃는 자유보다 큰가	그 조치로 늘어나는 피해자의 생명 · 신체 보호와 , 피해자가 감수하는 생활 · 이동 · 사생활의 제한을 비교함 위험이 크고 제한이 짧고 가벼울수록 균형이 맞음

전체적으로 목적은 정당하지만 , 적합성 · 최소성 · 균형성은 상황과 조치별로 따져야 할 필요가 있음

다음 → 2-4 자기결정과 그 조건

국가의 보호의무 판례 : 과소보호 금지와 경찰의 권한 불행사

헌법재판소는 국가가 적어도 적절하고 효율적인 최소한의 보호조치를 했는지를 보고 , 대법원은 경찰이 권한을 행사하지 않은 것이 현저하게 불합리하면 위법하다고 본다 .

1 헌재 2008 헌마 419 (과소보호 금지)

- 사건 : 정부의 쇠고기 수입위생조건 고시가 국민의 생명 · 신체를 지킬 국가의 보호의무를 어겼다며 헌법소원이 제기됨
- 기준 (과소보호 금지): 국가가 “적어도 적절하고 효율적인 최소한의 보호조치를 취하였는가”를 봄
- 결론 : 고시가 최소한의 보호조치에 미달하지 않는다고 보아 청구를 기각함
- 논제와의 연결 : 보호가 없거나 명백히 부족할 때 보호의무 위반이 됨

2 대법원 2013 다 20427 (경찰의 권한 불행사)

- 사건 : 납치 신고 뒤 경찰이 검거 계획 · 도주로 차단 · 검문검색을 제대로 하지 않았고 , 일주일 전 같은 범인의 납치미수 신고도 단순 상해로 처리함 . 범인은 피해자를 살해함
- 기준 : 경찰관이 권한을 행사하지 않은 것이 “현저하게 불합리하다고 인정되는 경우” 위법함
- 결론 : 경찰의 권한 불행사가 위법하다고 보아 국가의 배상책임 (30%) 을 인정함
- 논제와의 연결 : 피해자가 거부해 경찰이 조치하지 않았다가 피해가 생기면 , 그 불행사가 현저하게 불합리했는지가 문제됨

2-4 자기결정과 그 조건

연명치료 거부와 자기결정권 (헌법재판소)

수혈 거부가 존중되는 조건 (대법원)

이은해 사건 : 심리적 지배의 판단

가해자의 영향에서 나오는 거부

개인정보 보호법 제 18 조 : 동의 없는 정보 제공

다음 → 대법원 2009 도 14407: 수혈 거부가 존중되는 조건

헌법재판소 2008 헌마 385: 연명치료 거부와 자기결정권

헌법재판소는 연명치료 중단을 결정할 권리를 자기결정권으로 확인하고 , 미리 말하지 못한 환자의 의사는 법원이 판단할 문제로 남겼다 .

사건 : 의식이 없는 환자 쪽 (특별대리인과 자녀들) 이 연명치료를 멈춰 달라고 했지만 , 병원이 거부해 다툼이 생김

1 판단

- 다수의견 : 죽음이 임박한 환자의 연명치료 중단 결정은 헌법 제 10 조의 자기결정권으로 보장됨
- 다수의견 : 환자가 미리 의사를 밝히지 못해 생긴 다툼은 법원이 재판으로 해결할 수 있음
- 별개의견 (이공현 재판관): 법원이 환자의 평소 가치관과 신념에 비추어 최선의 이익에 맞게 판단해야 함

2 결과

- 헌법재판소는 이 환자의 연명치료를 멈출지는 판단하지 않고 사건을 끝냄 (각하)
- 실제 결정은 대법원이 함 : 이 환자가 병원을 상대로 낸 소송에서 평소 발언 · 종교 · 생활 태도로 환자의 뜻을 추정해 인공호흡기 제거를 인정함 (2009.5.21)

생각해 볼 지점 **피해자가 지금 의사를 밝힐 수 없거나 거부가 진정한지 의심될 때 , 평소 의사를 추정해 판단할 수 있는가 ?**

다음 → 이은해 사건 : 법원이 '심리적 지배'를 판단한 방법

대법원 2009 도 14407: 수혈 거부가 존중되는 조건

대법원은 생명이 걸린 치료라도 충분히 설명을 듣고 이해한 뒤의 진지한 거부라면 존중해야 한다고 보았다 .

사건 : 종교적 신념으로 수혈을 거부한 환자가 수술 중 숨지자 , 수혈하지 않은 의사가 재판에 넘겨짐

1 판단

- 원칙 : 살 가능성이 높은 응급상황에서는 생명을 살리는 치료를 거부할 수 없음
- 예외 : 자살 목적이 아니고 , 다른 사람에게 피해가 없으며 , 생명만큼 중요한 신념 (종교 등) 에 따른 거부는 존중됨
- 조건 : 의사가 위험과 대안을 충분히 설명하고 , 환자가 이를 이해한 뒤 진지하게 결정해야 함

2 결과

대법원은 이 사건의 수혈 거부가 예외에 해당한다고 보아 의사의 무죄를 유지함

생각해 볼 지점

경찰은 피해자가 위험을 충분히 설명받고 이해한 뒤 거부했는지를 어떻게 확인할 수 있는가 ? 위험이 커지거나 상황이 악화되면 다시 확인해야 하는가 ?

다음 → 가해자의 영향에서 나오는 거부 : 강압적 통제 · 가스라이팅 · 외상적 유대

이은해 사건 : 법원이 '심리적 지배'를 판단한 방법

법원은 심리적 지배를 받았다는 주장만으로 판단하지 않고 , 피해자가 다른 상황에서 스스로 거부하고 맞선 사정을 보아 지배 상태를 단정하기 어렵다고 보았다 .

사건 : 이은해가 수영을 못하는 남편을 계곡에서 뛰어내리게 해 남편이 숨짐 . 검찰은 가스라이팅으로 남편을 지배해 뛰어내리게 했다고 봄

1 판단

- 피해자는 이은해의 요구를 여러 번 거부하거나 맞섬
- 웨이크보드를 타라고 하자 "무서워서 못 타겠다"며 거부함
- " 우리 그냥 헤어질까 ?" 라고 이별을 말하기도 함
- 저수지에 밀려 빠졌을 때 "네가 나 밀었잖아"라고 따짐
- 그래서 심리적으로 지배당한 상태였다고 단정하기 어렵다고 봄

2 결과

- 심리적 지배를 인정하지 않았으므로 , 다이빙하게 한 것 자체는 살인으로 보지 않음
- 다만 수영을 못하는 남편에게 다이빙을 권하고 분위기를 만든 행동이 남편을 위험에 빠뜨렸으므로 , 남편을 구할 법적 의무가 생겼다고 봄
- 그런데도 구명조끼와 튜브를 쓰지 않았고 처음부터 죽음을 노렸으므로 , 구하지 않은 것을 살인으로 인정함

생각해 볼 지점 **피해자의 안전조치 거부가 가해자의 통제 때문이라고 볼 때 , 경찰은 어떤 구체적 사정을 확인해야 하는가 ?**

다음 → 개인정보 보호법 제 18 조 : 동의 없이 정보를 제공할 수 있는 경우

가해자의 영향에서 나오는 거부 : 강압적 통제 · 가스라이팅 · 외상적 유대

피해자의 거부는 가해자가 오랫동안 일상과 판단을 지배해 온 결과이거나 , 가해자에게 강하게 애착하게 된 결과일 수 있다 .

1 강압적 통제

- 가해자가 위협 · 고립 · 감시를 엮어 피해자의 일상과 선택을 오랫동안 지배하는 것
- 영국은 2015 년부터 친밀 · 가족 관계의 강압적 통제를 범죄로 처벌함

2 가스라이팅

- 가해자가 피해자로 하여금 자기 기억과 판단을 의심하게 만드는 것
- 강압적 통제에 쓰이는 수단의 하나임

3 외상적 유대

- 폭력과 애정이 번갈아 오가는 사이 피해자가 가해자에게 갖게 된 강한 애착
- 가해자가 의도한 행위가 아니라 피해자 쪽에 생기는 반응임

생각해 볼 지점

이런 영향이 의심될 때 경찰은 피해자의 거부를 어떻게 다루어야 하는가 ? 거부를 무시하는 근거가 될 수 있는가 , 아니면 다시 확인할 이유가 되는가 ?

다음 → 3 국내 실태와 현장 경험

개인정보 보호법 제 18 조 : 동의 없이 정보를 제공할 수 있는 경우

개인정보 보호법은 정보를 수집 목적 밖으로 쓰거나 다른 기관에 주는 것을 원칙적으로 막으면서 , 정보주체의 동의 외에도 법률 규정이나 급박한 생명 · 신체 위험 등이 있으면 예외로 허용한다 .

개인정보 보호법 제 18 조 제 2 항

1 정보주체의 동의

“ 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우” (제 1 호)

2 다른 법률의 규정

“ 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우” (제 2 호)

3 급박한 생명 · 신체 위험

“ 명백히 정보주체 또는 제 3 자의 급박한 생명 , 신체 , 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우” (제 3 호)

4 범죄 수사 (공공기관)

“ 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우” (제 7 호)

예외의 한계 정보주체나 제 3 자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있으면 예외로 제공할 수 없음 (제 2 항 본문)

3 국내 실태와 현장 경험

범죄피해자 안전조치의 연간 실적

안전조치 거부 : 공개자료의 공백과 현장의 진술

신당역 · 제주 사건과 국회 문답

경기 광주 · 성남 분당 사건

두 가지 거부 : 피해자에게 하는 조치와 가해자에게 거는 조치

민간경호 · 현장 대응 · 스마트워치 : 면접 자료

다음 → 안전조치 거부 : 공개자료의 공백과 현장의 진술

범죄피해자 안전조치의 연간 실적

안전조치 전체는 2020 년 14,773 건에서 2022 년 29,372 건으로 늘었다가 이후 증가세가 크게 줄었고 , 스마트워치는 꾸준히 늘었다 .

단위 : 건

구분	2020	2021	2022	2023	2024
안전조치 전체	14,773	24,810	29,372	30,750	30,755
스마트워치	6,801	10,989	14,208	16,690	17,508
임시숙소	4,668	6,569	6,954	7,038	7,155
CCTV 설치	440	907	817	984	1,055
민간경호	·	·	·	98	156

스마트워치 지급 (경찰청 국회 제출자료) 2021 년 10,989 건에서 2025 년 21,974 건으로 늘었고 , 스토킹 피해자 지급은 708 건에서 6,982 건으로 늘어남

논제와의 연결 안전조치 실적이 늘면서 , 피해자가 원하지 않을 때의 안전조치는 시의성 있는 논의 주제가 됨

다음 → 신당역 · 제주 사건 : 원하지 않은 안전조치와 범행

안전조치 거부 : 공개자료의 공백과 현장의 진술

확인한 공개자료에는 안전조치 거부를 집계한 수치가 없지만 , 경찰관 조사와 현장 진술은 피해자의 부동의가 조치의 주된 어려움임을 보여 준다 .

구분	내용
공개자료에서 확인한 범위	경찰청 공개자료에는 조치별 제안 건수와 피해자의 거절 건수가 없음 관계성 범죄 44,540 건 전수점검 발표 (2026.11.4) 에도 그 수는 없음
경찰관 조사 (여성가족부 가정폭력 실태조사 , 2016)	경찰관들은 지원기관에 연계할 때 가장 큰 어려움으로 “피해자가 원하지 않거나 동의하지 않는 경우가 많음”을 꼽음 여성청소년수사팀 44.9%, 지역경찰 42.8% 로 두 집단 모두 이 항목이 1 위임
경찰관 진술 (같은 면접 , 2023)	한 경찰관은 피해자가 충분한 안전조치를 원하지 않는 경우가 매우 많다고 말함

생각해 볼 지점 거부의 규모를 모르는 상태에서 피해자가 원하지 않아도 조치해야 할 필요성을 어떻게 판단할 수 있는가

다음 → 신당역 사건 이후 : 직권 보호를 둘러싼 국회 문답 (2022)

신당역 · 제주 사건 : 원하지 않은 안전조치와 범행

두 사건의 피해자는 모두 안전조치를 원하지 않았지만 , 신당역은 조치가 끝난 상태에서 , 제주는 거듭 거부한 뒤 조치를 받은 상태에서 살해됐다 .

신당역 사건 (2022)

- **2021.10** — **첫 고소 뒤 한 달간 신변보호를 받음**
  112 시스템 등록만 하고 , 스마트워치 · 연계순찰은 원하지 않음
- **한 달 뒤** — **연장을 원하지 않아 신변보호가 끝남**
- **2022.1** — **2 차 고소 , 이때는 신변보호가 없었음**
- **2022.9** — **가해자가 선고 하루 전 피해자를 살해함**

제주 사건 (2026)

- **2025.10** — **스토킹 신고 2 회 , 처벌은 원하지 않음**
- **2026.3** — **성폭력 신고 뒤 조사에 나오지 않음**
- **2026.5** — **교제폭력 신고 , 사건 접수 · 안전조치 거부**
- **2026.9.16** — **112 시스템 등록 · 스마트워치 이용 시작**
- **10.12** — **가해자가 워치를 뜯어내고 살해함 (26 일째)**

거부의 진정성 제주 피해자의 반복된 거부가 실제 의사였는지 , 외상적 유대 등 관계의 영향이었는지 경찰이 확인할 수 있었는가

거부 중 대응과 실효성 피해자가 거부하는 동안 경찰은 무엇을 할 수 있었는가 · 조치를 받고도 피해자가 살해됐다면 그 조치는 충분했는가

다음 → 신당역 사건 이후 : 직권 보호의 근거와 한계

신당역 사건 이후 : 직권 보호를 둘러싼 국회 문답 (2022)

국회는 경찰이 피해자 동의를 기다리지 말고 직권으로 보호했어야 한다고 물었고 , 경찰은 직권은 가능하지만 제한적으로만 쓴다고 답했다 .

구분	내용
질의의 배경	1 차 고소 뒤 구속영장이 기각되자 , 경찰은 보호조치를 안내하고 피해자 동의를 받아 112 시스템에 등록하는 데 그침
의원의 질의 (요지)	가해자는 피해자에게 두 차례 고소당했고 , 의원은 가해자에게 전과 (2 범) 도 있었다고 지적했다 . 이런 경우 경찰이 보호조치를 안내만 하고 끝낼 일이 아니다 . 직권은 피해자 동의가 있어야 성립하는 개념이 아니므로 경찰이 먼저 보호했어야 한다 .
경찰청의 답변 (요지)	보호조치는 본인 동의를 전제로 하지만 경찰이 직권으로도 할 수 있다 . 다만 현실적으로 경찰은 직권을 매우 제한적으로 쓰고 있다 .

다음 장 경찰이 직권으로 보호할 근거와 , 경찰이 직권을 제한적으로만 쓰는 이유

다음 → 경기 광주 사건 (2026): 임시숙소를 거절한 이유

신당역 사건 이후 : 직권 보호의 근거와 한계

직권 보호의 근거는 경찰청 훈령에 있지만 , 동의 없이 실제로 할 수 있는 조치는 순찰 정도이고 , 경찰은 피해자의 항의와 정보 이용의 제약을 이유로 들었다 .

구분	내용
직권 행사의 근거	「피해자 보호 및 지원에 관한 규칙」 (경찰청 훈령 제 1193 호) 제 28 조 생명 · 신체에 해를 당할 우려가 인정되면 경찰관서의 장이 직권 또는 피해자의 신청으로 안전조치를 취하여야 함
직권으로 실제 할 수 있는 조치	경찰이 피해자 집 · 직장 주변을 위험 시간대에 도는 맞춤형 순찰처럼 피해자가 할 일이 없는 조치 스마트워치 (피해자가 착용)· 임시숙소 (피해자가 이동)· 위치정보 이용 (피해자가 동의) 은 피해자의 협조 없이는 어려움
직권을 제한하는 이유 (경찰 답변)	경찰이 직권으로 조치하면 개인정보 유출이나 피해 사실 노출을 이유로 항의하는 피해자가 있음 경찰은 본인이 개인정보 제공에 동의하지 않으면 위치정보를 쓰기 어렵다고 함 (회의록에는 '피의자'로 적혀 있어 , 누구의 위치정보인지는 분명하지 않음)

논제와의 연결 경찰은 직권으로 조치할 수 있다는 것만 인정했고 , 피해자가 명시적으로 거부할 때 경찰이 실시할 권한 · 의무까지 답하지는 않음

다음 → 성남 분당 사건 (2026): 가해자 대상 조치를 거절한 이유

경기 광주 사건 (2026): 임시숙소를 거절한 이유

광주 피해자는 출퇴근과 아이 등하원 때문에 임시숙소를 두 차례 거절했고, 생활을 이어 갈 수 있는 독립주거시설은 안내받지 못한 채 살해됐다.

제도 개요

- 경찰 임시숙소는 협약 숙박업소의 객실을 쓰는 방식임 (52 곳 중 45 곳이 호텔 · 모텔 · 여관)
- 경기도 피해자 주거시설 14 곳 중 12 곳은 아이와 함께 살며 출퇴근할 수 있는 독립거주형이지만, 경찰은 임시숙소와 1366 보호시설만 안내함

5 월 말 — **피해자가 경찰의 1 차 임시숙소 권유를 거절함**

수원 임시숙소를 출퇴근 문제로 거절하고, 이후 대전 · 광주로 거주지를 옮김

8.11 — **피해자가 경찰의 2 차 임시숙소 권유를 거절함**

이혼소송 서류로 주소가 노출된 것 같다며 경찰에 다시 알렸으나, 광주에는 숙소가 없어 다른 지역으로 옮겨야 했고 출퇴근과 어린이집 등하원 때문에 거절함

9.1 — **가해자가 피해자를 살해함**

이혼소송 서류에 적힌 주소를 확인하고, 출근 시간에 맞춰 거주지 계단에서 살해함

논제와의 연결 피해자가 거절한 것은 보호의 방식이었음 · 경찰이 피해자가 받아들일 수 있는 다른 방식을 제시했는지 생각해 볼 수 있음

다음 → 두 가지 거부 : 피해자에게 하는 조치와 가해자에게 거는 조치

성남 분당 사건 (2026): 가해자 대상 조치를 거절한 이유

분당 피해자는 스스로 스마트워치를 요청했지만 , 남편을 자극할까 우려해 사건 접수와 가해자 경고를 거절했다 .

1 피해자의 신청 (10.16)

피해자가 딸 · 지인과 경찰서를 찾아 스마트워치를 요청함 (전 남편의 “가족끼리 식사 한 번 하자” 전화로 불안)

2 경찰이 안내한 조치

- 경찰이 안내한 사건 접수와 전 남편 경고를 피해자가 원하지 않음
- 피해자는 안내받은 임시숙소를 이용하지 않음
- 피해자는 스마트워치를 받았고 , 경찰은 112 연계순찰을 함

3 피해자의 거절 이유

- 피해자 측은 “남편을 자극할 수 있다”며 사건 접수와 경고를 원하지 않음
- 사건이 접수되지 않아 긴급응급조치 · 잠정조치도 이뤄지지 않음

4 전 남편의 범행 (10.19)

전 남편이 자택 현관 앞에서 기다리다 문이 열리자 밀고 들어와 공격함 . 피해자는 워치를 누를 틈이 없었고 치료 중 숨짐

논제와의 연결 피해자가 가해자를 자극할까 두려워 가해자에게 거는 조치를 거절하면 , 경찰은 이를 존중해야 하는가

다음 → 보호시설 이용과 생활공간의 변화

두 가지 거부 : 피해자에게 하는 조치와 가해자에게 거는 조치

피해자에게 하는 조치의 거부와 가해자에게 거는 조치의 거부는 피해자 동의가 법적 요건인지와 피해자가 지는 부담이 다르다 .

	피해자에게 하는 조치를 거부 (전주)	가해자에게 거는 조치를 거부 (분당)
거부한 조치	쉼터 입소 , 스마트워치 착용	사건 접수 , 전 남편에 대한 경고
피해자 동의	시설 인도는 동의가 법적 요건임 쉼터 · 스마트워치는 피해자가 이동 · 착용해야 해 협조 없이 하기 어려움	경찰은 긴급임시조치 · 긴급응급조치를 직권으로 할 수 있고 , 임시조치 · 잠정조치는 검사가 청구함 피해자 동의는 법적 요건이 아님
부담을 지는 사람	피해자가 이동 , 생활 변화 , 일상 관찰의 부담을 짐	가해자가 접근 · 연락 금지를 지고 , 피해자는 가해자의 보복을 걱정함
거부한 이유	보도되지 않음	피해자 측은 “남편을 자극할 수 있다”고 함
토론의 질문	경찰이 피해자가 거부한 생활 개입을 해야 하는가	경찰이 피해자의 위험 판단과 달리 가해자를 제한해야 하는가

논제와의 연결 논제는 왼쪽 (피해자에게 하는 안전조치) 을 묻고 , 오른쪽은 같은 결론이 유지되는지 시험해 볼 비교 사례임

다음 → 민간경호의 안정감과 일상 관찰

보호시설 이용과 생활공간의 변화

면접에 참여한 경찰관들은 휴대전화 제한 · 반려동물 입소 불가 · 공동생활 · 먼 거리 때문에 피해자에게 보호시설 입소를 권하기 어려웠다고 했다 .

연구 개요

· 경찰관 23 명 초점집단면접 (2023.6–8)
· 스토킹전담경찰관이 피해자에게 보호시설 입소를 권했던 경험을 설명함

1 휴대전화 사용 제한

시설은 보안을 이유로 대체폰을 주며 , 한 경찰관은 휴대전화를 포기할 피해자는 없다고 봄

2 반려동물

피해자는 반려동물과 함께 입소할 수 없음

3 공동생활

시설은 두세 명이 한 방을 쓰는데 , 피해자들은 혼자 쓰는 방을 원함

4 먼 거리

시설이 멀리 있어 피해자들이 “왜 거기까지 가야 하느냐 , 너무 멀다” 며 꺼림

한 경찰관의 말 “불편을 모두 감수하고 안전을 택하는 사람은 요즘 없다 .”

다음 → 피해자가 안전조치를 거부한 뒤의 현장 대응 : 경찰관 면접

민간경호의 안정감과 일상 관찰

민간경호는 민간 경호업체의 경호원이 피해자의 이동에 동행하는 조치로 , 면접에 참여한 경찰관들은 피해자들이 부담과 안정감을 함께 느꼈다고 전했다 .

연구 개요

· 경찰관 23 명 초점집단면접 (2023.6–8)
· 스토킹전담경찰관이 민간경호를 신청하고 진행한 경험을 설명함

구분	면접에서 설명한 내용
민간경호란	경찰이 늘 동행할 수 없어 , 선정된 민간 경호업체의 경호원이 피해자의 이동에 동행함 제도상 여청수사관이 신청하지만 , 실제로는 스토킹전담경찰관이 신청하는 경우가 많음
가게를 운영하는 피해자	경호원 두 명이 가게 앞을 지키자 피해자는 부담스러워 며칠 가게에 나오지 않았지만 , 안정감을 느꼈다고 함 시도경찰청은 부담스러워하면 경호를 끝내라고 했지만 , 경찰관은 가해자가 가게를 알고 있어 그 뒤의 대책을 고민함
다른 피해자	다른 피해자는 경호원이 일거수일투족을 지켜보는 것을 부담스러워했지만 , 경호 뒤에는 지인에게 안심장비를 권할 만큼 긍정적으로 바뀜

논제와의 연결 같은 경호가 피해자에게 안정감을 주면서도 일상을 관찰받는 부담을 줌 · 피해자가 부담을 이유로 경호의 종료를 원하면 경찰은 경호를 계속해야 하는가

다음 → 스마트워치를 누르지 못하는 피해자 : 지원 실무자 면접 (2022)

피해자가 안전조치를 거부한 뒤의 현장 대응 : 경찰관 면접

면접에 참여한 경찰관들은 피해자가 거부한 뒤 안내 · 대기 · 순찰로 대응했고 , 피해자와 가해자 양쪽 정보가 부족한 채 위험을 판단했다고 설명했다 .

연구 개요

- 경찰관 23 명 (지역경찰관 6· 스토킹전담경찰관 9· 여청수사관 8) 초점집단면접 , 2023.6–8
- 질문 : 지역경찰관에게는 피해자를 보호시설로 인도할 때의 동의 문제를 , 스토킹전담경찰관에게는 동의에 기반한 안전조치를 물음

1 거부 뒤 지역경찰의 대응

경찰관은 시설 인도를 거부한 피해자에게 비밀번호 변경과 즉시 신고를 안내하고 , 걱정되면 새벽에 집 근처에서 대기함

2 동의 없이 할 수 있는 조치

피해자가 통화와 안전조치를 거부하면 , 경찰이 직권으로 할 수 있는 것은 맞춤형 순찰뿐이라고 설명함

3 피해자를 만나지 못한 위험판단

경찰관은 피해자를 만나지 못하면 진술조서 등만 보고 위험성 체크리스트를 작성한다고 설명함

4 가해자 정보의 제한

경찰관은 수사 진척 등 가해자 정보를 알기 어려워 위험을 면밀히 평가하기 어려움 (연구진 서술)

다음 → 4 해외의 제도와 판단

스마트워치를 누르지 못하는 피해자 : 지원 실무자 면접 (2022)

지원 실무자 면접에서는 제도 정보가 충분히 전달되지 않거나 경찰에 미안해 스마트워치를 누르지 못하는 피해자의 경험이 나왔다 .

연구 개요

· 국회입법조사처 연구용역 (2022) · 경찰 3 명과 지원 실무자 3 명 초점집단면접 , 2022.9.16
· 지원 실무자 : 지자체 · 민간 피해자 지원기관에서 피해자를 상담하고 경찰서 등에 동행하는 직원

면접 참여자	설명
경찰 대응의 차이 (지원 실무자)	피해자가 혼자 경찰에 요청할 때와 지원 실무자가 함께 갈 때 경찰의 대응이 달랐다고 실무자가 말함 피해자는 경찰에게서 자신의 권리와 이용할 수 있는 제도에 관한 정보를 충분히 듣지 못했다고 함
스마트워치 호출의 망설임 (지원 실무자)	경찰에 부담을 주는 것 같아 스마트워치를 누르지 못하겠다고 한 피해자가 있었음 “ 이걸 못 누르겠다는 거예요 . 미안해서 .”

자료 성격 실무자 6 명의 경험이며 , 피해자를 직접 조사하거나 효과를 측정한 것은 아님

논제와의 연결 피해자가 동의해 받은 조치도 쓰지 않으면 보호가 작동하지 않음

4 해외의 제도와 판단

호주 법개혁위원회 : 경찰이 피해자 동의 없이 보호명령을 신청해야 하는가

영국 Re K 사건 : 법원이 피해자 본인의 여권을 맡아 둔 사례

국제인권기구 : 보호 구금과 본인의 동의

피해자 정보의 공유와 신고 : 영국 MARAC 과 노르웨이

영국 Jemmett 사건 : 피해자가 원하지 않는 단기 보호명령

해외 자료의 비교

다음 → 호주 법개혁위원회 (2010): 위원회의 결론

호주 법개혁위원회 (2010): 동의 없는 보호명령 신청을 둘러싼 의견

경찰이 피해자 동의 없이 보호명령을 신청해야 하는지를 두고 , 생명 · 안전을 앞세운 의견과 피해자의 결정과 보복 우려를 앞세운 의견이 갈렸다 .

보호명령 : 법원이 가해자에게 피해자에게 접근하거나 연락하지 말라고 명하는 것

호주에서는 피해자 본인뿐 아니라 경찰도 법원에 신청할 수 있음

1 동의 없이도 신청해야 한다는 의견

- 생명 · 안전이 위험하면 피해자가 동의하지 않아도 경찰이 신청해야 함
- 피해자는 가해자의 위협과 영향 때문에 신청을 원하지 않는다고 말할 수 있음

2 동의 없이 신청하면 안 된다는 의견

- 명령을 어겨도 피해자가 신고하지 않으면 명령이 소용없음
- 국가가 피해자의 결정을 대신하는 또 다른 통제가 됨
- 명령이 가해자에게 전달되는 것 자체가 가해자를 자극할 수 있음

생각해 볼 지점 **피해자가 “원하지 않는다”고 말할 때 , 그것이 가해자의 위협 때문인지 피해자 자신의 판단인지 경찰은 어떻게 알 수 있는가 ?**

다음 → 영국 Re K 사건 (2020): 신고 뒤 피해자가 보호 종료를 요구한 경우

호주 법개혁위원회 (2010): 위원회의 결론

위원회는 피해자가 강압 없이 분명히 거부하면 경찰에게 신청을 강제하지 않되 , 사건을 조사하고 신청하지 않은 이유를 기록하게 하자고 권고했다 .

1 피해자가 신청을 원하는 경우

경찰이 피해자를 대신해 법원에 보호명령을 신청함

2 피해자가 강압 없이 거부하는 경우

- 경찰에게 보호명령 신청을 강제하지 않음
- 대신 경찰은 사건을 반드시 조사함
- 신청 등 추가 조치를 하지 않으면 그 이유를 기록함 (권고 9–2)

생각해 볼 지점

위원회는 위험이 임박했는데 피해자가 강압 없이 거부하는 경우에 경찰이 어떻게 해야 하는지는 답하지 않았다 . 이때 경찰은 어떻게 해야 하는가 ?

다음 → 영국 Re K 사건 (2020): 항소법원의 판단과 결과

영국 Re K 사건 (2020): 신고 뒤 피해자가 보호 종료를 요구한 경우

35 세 여성 K 는 가족의 강제결혼 위협을 신고해 보호명령을 받았지만 , 나중에 보호를 끝내 달라고 했고 법원은 K 의 여권을 경찰에 맡아 두게 했다 .

2015 **K 의 신고로 법원이 강제결혼 보호명령을 내림**

판단능력이 있는 성인인 K 가 직접 신고했고 , 경찰이 법원에 신청함

2016 **K 가 신고를 철회하고 보호명령을 끝내 달라고 했지만 , 법원은 여권 보관을 유지함**

가족이 K 를 외국으로 데려가 결혼시키지 못하게 하려는 조치

2017 **K 는 여권이 없어 파키스탄에서 열린 어머니 장례식에 가지 못함**

보호가 K 의 생활을 실제로 크게 제한함

2018 **K 가 다시 종료를 신청했지만 1 심 법원이 거부함**

1 심은 K 가 여전히 가족의 강압을 받고 있을 가능성이 높다고 봄

생각해 볼 지점 **피해자가 처음에 스스로 도움을 청했다면 , 나중에 보호를 끝내 달라고 할 때도 계속 보호할 수 있는가 ?**

다음 → 국제인권기구 : 피해자를 보호 목적으로 붙잡아 두는 조치의 기준

영국 Re K 사건 (2020): 항소법원의 판단과 결과

항소법원은 판단능력 있는 성인도 본인 뜻에 반해 보호할 수 있다고 보면서 , 기한 없는 여권 보관은 지나치다며 재심사 시점을 정했다 .

K 측의 주장 : 판단능력이 있는 성인의 여권을 기한 없이 맡아 두는 것은 위법하므로 , 기한을 정해야 함

1 판단

- 판단능력이 있는 성인이라도 , 본인이 원하지 않는 보호명령을 법원이 내릴 수 있음
- 본인의 뜻은 중요하게 고려하지만 , 본인이 반대한다고 곧바로 보호를 끝내지는 않음
- 본인 뜻을 거슬러 보호한다면 , 법원은 그렇게 한다고 분명히 밝히고 이유를 설명해야 함
- 기한 없이 여권을 맡아 두는 것은 아주 예외적인 경우에만 허용됨

2 결과

- 가족에 의한 폭력 위험이 실제로 있어 , 여권 보관은 유지함
- 다만 기한 없이 계속할 만큼 극단적이지는 않다고 보아 , 2022 년 12 월에 다시 심사하도록 함

생각해 볼 지점 **피해자 뜻에 반해 보호를 계속한다면 , 이유를 밝히고 기한을 정해 다시 심사하는 절차가 안전조치에도 필요한가 ?**

다음 → 피해자 정보의 공유와 신고 : 영국 MARAC 과 노르웨이 (2022)

국제인권기구 : 피해자를 보호 목적으로 붙잡아 두는 조치의 기준

국제인권기구는 위협받는 피해자를 보호하라고 요구하면서도 , 피해자를 보호 목적으로 붙잡아 두는 조치는 본인의 동의가 있을 때만 예외적으로 허용한다 .

보호 구금 : 위협받는 피해자를 보호한다는 이유로 시설 등에 머물게 하고 떠나지 못하게 하는 조치

두 위원회의 문서는 국제인권조약을 해석하는 기준임

1 유엔 자유권위원회 (2018)

- 국가는 생명이 위협받는 사람에게 24 시간 경찰 보호 , 가해자 접근금지 명령 같은 특별한 보호조치를 해야 함
- 다만 피해자를 붙잡아 두는 보호 구금은 예외적인 경우에 , 본인이 충분히 설명을 듣고 자유롭게 동의할 때만 가능함

2 유엔 여성차별철폐위원회 (2017)

- 국가는 보호를 이유로 여성의 자유를 빼앗는 제도를 없애야 함
- 국가의 보호와 지원은 피해 여성의 자율성을 존중하고 강화하는 방식이어야 함

생각해 볼 지점

붙잡아 두는 것보다 약한 조치 (순찰 · 경호 · 정보공유) 를 피해자가 거부할 때 , 국가는 보호의무와 자율성 존중 중 무엇을 앞세워야 하는가 ?

다음 → 영국 Jemmett 사건 (2024): 피해자가 원하지 않는 단기 보호명령

피해자 정보의 공유와 신고 : 영국 MARAC 과 노르웨이 (2022)

영국 MARAC 은 피해자가 반대해도 중대한 위해를 막기 위해 기관끼리 정보를 공유할 수 있게 하지만 , 유럽의 감시기구는 동의 없는 신고가 피해자의 도움 요청을 막을 수 있다고 우려했다 .

1 영국 MARAC(다기관 위험평가회의)

- 살인 · 중상해 위험이 높은 사건을 경찰 · 병원 · 사회복지 · 주거 등 여러 기관이 함께 검토해 안전계획을 세움
- 피해자는 참석하지 않고 , 전문상담원이 피해자의 의견을 전함
- 피해자가 정보 공유에 반대하면 위험의 크기에 비추어 고려하고 , 그래도 중대한 위해를 막을 필요가 크면 동의 없이 공유함
- 기관은 공유한 이유를 기록하고 비밀유지의무를 지킴

2 노르웨이 (2022)

- 유럽평의회의 여성폭력 감시기구 (GREVIO) 가 노르웨이를 평가하며 우려를 밝힘
- 전문가가 피해자 동의 없이 신고하면 , 피해자는 보복 · 경제적 어려움 · 고립 · 자녀와 떨어질 것을 걱정해 도움을 청하지 않을 수 있음
- 노르웨이 정부는 전문가의 의무가 범행이 확실하거나 가장 가능성이 높은 특정 중대범죄에만 적용된다고 답함

생각해 볼 지점 **피해자 동의 없는 정보 공유와 신고는 피해자 보호를 늘리는가 , 아니면 피해자가 도움을 청하지 않게 만들어 보호를 줄이는가 ?**

다음 → 해외 자료의 비교 : 피해자가 거부할 때 보호한 쪽과 거부를 존중한 쪽

영국 Jemmett 사건 (2024): 피해자가 원하지 않는 단기 보호명령

1 심은 피해자가 원하지 않고 지원도 받지 않을 것이라며 경찰의 신청을 기각했지만 , 고등법원은 그것만으로 기각할 수 없고 짧은 보호 자체에 가치가 있다고 보았다 .

사건 : 아홉 번째 가정폭력 신고였지만 피해자는 형사절차에 협조하지 않겠다고 함 . 경찰은 14~28 일 동안 가해자의 접근을 막는 보호명령을 신청함

1 1 심 (2022)

- 피해자가 보호명령을 원하지 않으므로 명령이 필요하지 않다고 봄
- 피해자가 명령 기간에도 지원을 받지 않고 가해자에게 돌아갈 것이라고 예측함
- 그래서 폭력은 인정했지만 경찰의 신청을 기각함

2 고등법원 (2024)

- 법은 피해자 의견을 고려하게 할 뿐 , 피해자가 반대해도 명령을 내릴 수 있게 함
- 피해자의 행동을 미리 예측해 기각한 것은 잘못임 . 피해자가 다른 선택을 할 기회 자체에 가치가 있음
- 명령 기간 동안 당장의 폭력에서 보호하는 것도 명령의 목적임

생각해 볼 지점 **피해자가 결국 가해자에게 돌아갈 것 같아도 , 짧은 기간의 보호에는 의미가 있는가 ?**

다음 → 5 효과 연구

해외 자료의 비교 : 피해자가 거부할 때 보호한 쪽과 거부를 존중한 쪽

해외 자료는 조치의 대상 (가해자 , 피해자 본인 , 피해자 정보) 에 따라 피해자가 거부해도 보호한 판단과 거부를 존중한 판단을 함께 보여 준다 .

	피해자가 거부해도 보호한 판단	피해자의 거부를 존중한 판단
가해자에게 거는 보호명령	Jemmett 고등법원 (2024): 피해자가 반대해도 법원이 가해자에게 보호명령을 내릴 수 있음 호주 위원회 (2010): 폭행 위험이 명백 · 임박하면 경찰이 보호명령을 신청해야 함	호주 위원회 (2010): 피해자가 강압 없이 분명히 거부하면 , 경찰에게 보호명령 신청을 강제하지 않음
피해자 본인을 제한하는 조치	Re K(2020): K 가 보호명령의 종료를 요구했지만 , 법원은 K 의 여권 보관을 유지함	Re K(2020): 법원은 기한 없는 여권 보관은 지나치다고 봄 국제인권기구 : 피해자를 붙잡아 두는 보호 구금에는 본인 동의가 필요함
피해자 정보의 공유 · 신고	MARAC: 피해자가 자기 정보 공유에 반대해도 , 중대한 위해를 막으려면 기관들이 서로 공유할 수 있음	노르웨이 (2022): GREVIO 는 동의 없는 전문가 신고가 피해자의 도움 요청을 막을 수 있다고 우려함

빈 곳 경찰이 피해자 본인에게 하는 조치 (경호 · 쉼터 등) 를 피해자가 거부해도 실시한 해외 사례는 이 자료에 없음

5 효과 연구

영국 Project360 실험

Project360 의 결과 : 경찰 진술서 , 경찰 기록 , 피해자 설문

다음 → Project360 의 결과 : 경찰 진술서 , 경찰 기록 , 피해자 설문

영국 Project360 실험 : 피해자가 거절할 수 있는 지원제안

앞의 해외 자료가 피해자가 거부해도 보호할 수 있는지를 다뤘다면 , 영국 레스터셔 경찰의 Project360 은 피해자에게 거절할 수 있는 지원을 제안했을 때 실제 결과가 달라지는지를 실험했다 .

연구 개요

- 영국 레스터셔 경찰이 반복 가정폭력 피해자 1,015 명을 무작위로 나눠 , 한쪽에만 경찰 외 지원기관을 연결해 주겠다고 제안한 실험 (2014.11–2015.4 모집)
- 결과 논문 : Koppensteiner 외 (2024), American Economic Journal: Economic Policy

① 대상 선정

- 최근 365 일 경찰 기록에 가정폭력 사건이 3–6 건인 반복피해자
- MARAC 회의에 올라가지 않은 사람

② 무작위 배정

- 무작위로 510 명에게만 추가 지원을 제안하고 505 명은 기존 대응만 받게 함
- 두 집단 모두 기본 경찰 대응 · 안내책자는 받음

③ 추가 지원제안

- 지원 담당자가 전화로 경찰 외 지원기관을 소개하고 신청 · 연락을 도움
- 원하면 대면상담과 안전한 이탈계획을 지원함

④ 거절하면 종료

피해자가 참여를 거절하면 그대로 끝냄

다음 → 6 근거를 연결한 쟁점 토론

Project360 의 결과 : 경찰 진술서 , 경찰 기록 , 피해자 설문

추가 지원제안을 받은 집단은 경찰에 진술서를 내는 비율이 낮았고 , 경찰 기록상 다시 일어난 폭력에는 차이가 없었지만 , 설문에서는 지원 서비스 이용이 늘고 앞으로의 피해 위험 지표가 낮아졌다 .

연구 개요 앞 장의 실험에서 추가 지원제안 (거절하면 그대로 끝냄) 을 받은 집단과 기존 대응만 받은 집단을 비교함

결과 지표	확인한 결과
경찰 진술서 제출	추가 지원제안 집단에서 경찰에 진술서를 낸 비율이 6.5%p(상대적으로 22%) 낮았음
경찰 기록	2 년 동안 다시 기록된 가정폭력 사건과 , 처음 사건의 체포 · 기소 · 유죄판결에는 의미 있는 차이가 없었음
피해자 설문	경찰 외 지원 서비스 이용은 늘고 설문 지표상 앞으로의 피해 위험은 낮아졌지만 , 단기적인 생활 안녕감은 낮아졌을 수 있음

연구의 범위 이 연구는 피해자가 거절하면 개입을 끝낸 지원제안을 검증했고 , 피해자가 원하지 않아도 실시하는 경우는 검증하지 않음

남은 비교 같은 위험 · 같은 조치에서 경찰이 피해자 동의 없이 실시할 때와 거부를 존중할 때 , 실제 피해와 생활에 어떤 차이가 나는지는 확인되지 않음

6 근거를 연결한 쟁점 토론

쟁점 지도

쟁점 1~4: 자기결정 · 보호효과 · 부담 · 의무화

자기 논증 정리

다음 → 쟁점 1: 국가의 보호책임과 피해자의 자기결정 중 무엇이 우선하는가

쟁점 지도

네 물음은 자기결정 , 보호효과 , 피해자의 부담 , 의무화라는 서로 다른 측면에서 논제의 답을 가른다 .

공통으로 확인한 조건

안전조치는 순찰 · 경호 · 시설 · 정보공유처럼 경찰이 실제로 하는 행위가 서로 다름 . 피해자의 거부도 특정 조치를 시작할 때나 중단할 때를 두고 나타남

1	**보호책임과 자기결정**	국가의 생명 · 신체 보호책임은 , 위험을 설명받고 이해한 뒤에도 안전조치를 거부한 성인 피해자의 선택보다 우선해야 하는가 ?
2	**거부 상태의 보호효과**	피해자가 거부하는 상태에서도 그 안전조치는 경찰이 반드시 해야 할 만큼 실질적인 보호효과를 낼 수 있는가 ?
3	**보호 이익과 피해자의 부담**	피해자가 거부하는 안전조치로 얻는 보호 이익은 , 피해자가 감수하는 이동 · 생활의 부담과 정보가 다른 기관에 전달되는 부담보다 큰가 ?
4	**의무화**	피해자가 거부해도 경찰이 안전조치를 하도록 의무화하면 , 불필요한 개입의 부담보다 보호가 빠지는 일을 줄이는 이익이 더 큰가 ?

다음 → 쟁점 2: 피해자가 거부하는 상태에서도 안전조치가 보호효과를 내는가

쟁점 1: 국가의 보호책임과 피해자의 자기결정 중 무엇이 우선하는가

	찬성 : 반드시 해야 한다	반대 : 반드시 해야 하는 것은 아니다
주장	**위험을 이해하고 거부했더라도 , 생명 · 신체가 걸린 중대한 위험이면 국가의 보호책임이 우선해 경찰이 그 조치를 해야 함**	**위험을 이해하고 내린 성인의 선택이라면 , 국가가 보호를 이유로 그 결정을 대신해 조치를 반드시 하게 할 수 없음**
이유	생명 · 신체의 피해는 일어난 뒤에는 되돌릴 수 없음 피해자의 거부는 가해자의 압박이나 보복에 대한 두려움 속에서 나올 수 있음	위험을 감수하며 어떤 생활을 이어 갈지 정하는 것도 성인의 자기결정임 피해자는 자신의 생활과 가해자의 반응을 가장 잘 앎
근거	헌법 제 10 조 : 국가는 기본적 인권을 보장할 의무를 짐 분당 사건 : 남편을 자극할까 두려워 사건 접수 · 경고를 거절했고 , 3 일 뒤 살해됨 Re K 항소법원 : 판단능력 있는 성인도 본인 뜻에 반해 보호명령으로 보호할 수 있다고 봄	헌재 2008 헌마 385: 연명치료 거부는 자기결정권으로 보장됨 피해자 지원법 : 지원기관은 피해자가 밝힌 의사에 반해 보호 · 지원할 수 없음

판단 기준 강압 없이 한 거부인지 (이은해 사건), 위험과 조치를 설명받고 이해했는지 (수혈 판결), 위험이 커지거나 상황이 악화되었을 때 다시 확인했는지

국가의 생명 · 신체 보호책임은 , 위험을 설명받고 이해한 뒤에도 안전조치를 거부한 성인 피해자의 선택보다 우선해야 하는가 ?

다음 → 쟁점 3: 보호 이익은 피해자가 감수하는 이동 · 생활의 부담보다 큰가

쟁점 2: 피해자가 거부하는 상태에서도 안전조치가 보호효과를 내는가

	찬성 : 반드시 해야 한다	반대 : 반드시 해야 하는 것은 아니다
주장	**피해자의 협조가 없어도 가해자의 접근을 막거나 대응할 시간을 벌 수 있다면 , 그 효과만으로 경찰이 조치해야 함**	**조치에 필요한 연락 · 일정 공유 · 장치 사용을 얻지 못하면 보호효과가 낮아 , 경찰이 반드시 해야 한다고 볼 수 없음**
이유	당장의 폭력을 막고 , 피해자가 다른 선택을 생각할 시간을 확보하는 것 자체에 가치가 있음 순찰처럼 피해자가 할 일이 없는 조치도 있음	보호는 피해자가 연락하고 장치를 쓸 때 작동하는데 , 원하지 않는 조치는 피해자가 연락을 끊고 신고를 미루게 할 수 있음
근거	Jemmett 고등법원 : 피해자가 원하지 않아도 단기 보호명령의 당장의 보호와 생각할 시간에 가치가 있음 국회 문답 : 맞춤형 순찰은 피해자 협조 없이 할 수 있음	지원 실무자 면접 : 경찰에 미안해 스마트워치를 누르지 못하는 피해자가 있음 경찰관 면접 : 피해자를 만나지 못하면 진술조서로만 위험을 판단함

판단 기준 그 조치가 피해자의 협조 없이 작동하는지 (순찰 · 가해자 대상 조치), 협조가 있어야 작동하는지 (스마트워치 · 시설 · 연락)

피해자가 거부하는 상태에서도 그 안전조치는 경찰이 반드시 해야 할 만큼 실질적인 보호효과를 낼 수 있는가 ?

다음 → 쟁점 3 의 계속 : 보호 이익은 피해자 정보가 다른 기관에 전달되는 부담보다 큰가

쟁점 3: 보호 이익은 피해자가 감수하는 이동 · 생활의 부담보다 큰가

	찬성 : 반드시 해야 한다	반대 : 반드시 해야 하는 것은 아니다
주장	**중대한 생명 · 신체 피해를 막는 이익이 더 크므로 , 생활 제한이 따르더라도 경찰이 그 조치를 해야 함**	**직장 · 돌봄 · 주거를 잃는 부담이 더 클 수 있어 , 피해자가 거부하는 생활 제한까지 경찰이 반드시 해야 한다고 볼 수 없음**
이유	생명 · 신체의 피해는 회복할 수 없지만 , 생활의 불편은 기간을 정하고 주거 · 생계 · 돌봄을 지원하면 줄일 수 있음	부담이 클수록 피해자는 보호 자체를 피하게 되고 , 조치가 길어질수록 부담이 쌓임
근거	Re K 항소법원 : 위험이 실제로 있어 여권 보관을 유지함 신당역 사건 : 연장을 원하지 않아 신변보호가 끝났고 이후 살해됨	광주 사건 : 출퇴근 · 등하원 때문에 다른 지역 임시숙소를 거절함 Re K 항소법원 : 기한 없는 여권 보관은 지나치다며 재심사 시점을 정함

판단 기준 제한이 얼마나 오래 이어지는지 , 시설 인도처럼 직장 · 공동생활 · 통신에 제약이 생기는지 , 법률 근거가 있는지 (헌법 제 37 조 제 2 항), 덜 제한적인 대안이 있는지 , 중단 요구 때 다시 확인했는지

피해자가 거부하는 안전조치로 얻는 보호 이익은 , 피해자가 감수해야 하는 이동 · 생활의 부담보다 큰가 ?

다음 → 쟁점 4: 피해자가 거부해도 안전조치를 의무화할 것인가

쟁점 3 의 계속 : 보호 이익은 피해자 정보가 다른 기관에 전달되는 부담보다 큰가

	찬성 : 반드시 해야 한다	반대 : 반드시 해야 하는 것은 아니다
주장	**기관이 위험정보를 모아 함께 대응하는 이익이 더 크므로 , 피해자가 동의하지 않아도 필요한 정보를 제공해야 함**	**정보 노출과 보복 우려의 부담이 더 크므로 , 피해자가 원하지 않는 정보 제공까지 반드시 해야 한다고 볼 수 없음**
이유	위험정보가 기관마다 흩어져 있으면 어느 기관도 전체 위험을 보지 못함	신고하면 정보 노출이 따라온다고 여기면 피해자는 신고와 도움 요청을 미룸
근거	MARAC: 중대한 위해를 막는 공익이 크면 동의 없이도 기관 간에 정보를 나눠 안전계획을 세움 개인정보 보호법 제 18 조 : 급박한 생명 · 신체 위험이 명백하면 동의 없이 제공할 수 있음	GREVIO: 동의 없는 전문가 신고가 피해자의 도움 요청을 막을 수 있다고 우려함 국회 문답 : 직권 조치 때 개인정보 노출로 항의하는 피해자가 있음

판단 기준 어떤 정보를 , 어느 기관에 , 어떤 위해를 막기 위해 제공하는지

피해자가 원하지 않는데도 피해자 정보를 다른 기관에 제공해 얻는 보호 이익은 , 노출 · 보복 우려와 신고가 줄어드는 부담보다 큰가 ?

다음 → 자기 논증 정리 : 내 결론이 성립하는 조건

쟁점 4: 피해자가 거부해도 안전조치를 의무화할 것인가

	찬성 : 의무화해야 한다	반대 : 경찰의 개별 판단에 맡긴다
주장	**경찰의 개별 판단에 맡기면 피해자의 거부를 이유로 필요한 보호가 빠지므로 , 일정한 위험 요건에서는 의무화해야 함**	**의무화하면 경찰이 피해자 사정과 관계없이 개입하고 피해자는 신고를 꺼리게 되므로 , 개별 판단에 맡겨야 함**
이유	의무가 없으면 담당자에 따라 대응이 달라지고 , 조치하지 않은 데 대한 책임이 분명하지 않음	위험과 생활 조건이 사건마다 달라 일률적으로 정하기 어렵고 , 신고하면 반드시 조치가 따른다고 알면 피해자는 신고를 미룰 수 있음
근거	전주 사건 : 안전 확인 전화에 응답이 없었지만 다시 확인하지 않았고 , 경찰은 매뉴얼을 검토하겠다고 함 국회 문답 : 경찰은 직권을 매우 제한적으로 씀 대법원 2013 다 20427: 경찰의 권한 불행사가 현저히 불합리하면 위법함	호주 위원회 : 필요한 상황을 다 정할 수 없어 신청을 일률적으로 의무화하지 않음 Iyengar(2009): 가정폭력 가해자 체포를 의무화한 미국 주에서 친밀한 관계의 살인이 오히려 늘었고 , 저자는 피해자의 신고 감소를 원인으로 봄

판단 기준 어떤 위험 요건에서 의무화하고 그 밖에서는 개별 판단에 맡길지 , 조치하지 않은 이유를 기록하게 하는 방법 (호주 권고 9–2) 으로 대신할 수 있는지

피해자가 거부해도 경찰이 안전조치를 하도록 의무화하면 , 불필요한 개입의 부담보다 보호가 빠지는 일을 줄이는 이익이 더 큰가 ?

다음 → 보충 자료

자기 논증 정리 : 내 결론이 성립하는 조건

같은 위험 · 같은 조치에 대한 판단

정리할 문장	내용
나의 결론	어떤 위험에서 어떤 조치를 , 피해자가 충분한 설명을 듣고도 거부할 때 경찰이 실시해야 한다고 보는지 , 아닌지
핵심 근거	가장 중요한 자료와 , 그 자료가 왜 결론을 지지하는지
가장 강한 반론과 나의 답	가장 강한 반대 이유와 , 그중 인정하는 부분과 자신의 답
남은 질문	판단을 바꿀 수 있는 추가 근거 · 조건 현행법을 해석하는 주장인지 , 법을 바꾸자는 주장인지 피해자가 처벌이나 가해자에게 거는 조치를 원하지 않을 때도 같은 결론인지

재범으로부터 피해자를 보호하기 위해 피해자가 동의하지 않는 경우에도 범죄피해자 안전조치를 실시하여야 하는가 ?

보충 자료

논제가 말하는 '피해자'의 범위 : 성인 본인의 거부와 부모의 대리 거부

미성년자 본인의 거부 : 의사 확인과 비중

캐나다 증인보호의 종료 요구

경찰이 조치하지 않은 이유를 기록하게 할 때의 영향

다음 → 미성년자 본인의 거부 : 의사 확인과 비중

논제가 말하는 '피해자'의 범위 : 성인 본인의 거부와 부모의 대리 거부

대법원은 성인 환자 본인의 수혈 거부는 특별한 사정에 따라 존중될 수 있다고 보았지만 , 생모가 어린 딸의 수혈을 거부한 행위는 유기치사로 보았다 .

	대법원 2014.6.26. 2009 도 14407	대법원 1980.9.24. 79 도 1387
거부한 사람	62 세 환자 본인	생모 (11 세 남짓한 딸의 수혈)
경위	사망 위험을 설명 들은 뒤 책임면제각서를 냈고 , 수술 직전에도 거부함	의사가 수혈을 권했지만 생모가 종교적 이유로 거부함 딸 본인의 거부는 판결이 가정한 것
결과 · 법원 판단	수술 중 사망했고 , 의사의 무죄가 유지됨	딸이 사망했고 , 생모의 유기치사가 인정됨
핵심 문장	특별한 사정이 있으면 "환자의 의사도 존중되어야 한다"	"… 환자본인 역시 수혈을 거부하였다고 하더라도 생모의 수혈거부 행위가 위법한 점에 영향을 미치는 것이 아니다"

논제와의 연결 논제의 '동의하지 않는 경우'는 의사결정 능력이 있는 피해자 본인의 거부를 전제로 함

같은 구분 가족 · 보호자가 본인 대신 거부하는 것은 본인의 거부와 나누어 봄 · 2010 카합 2341 " 친권의 행사가 자녀의 생명 · 신체의 유지 , 발전에 부합하는 것이 아니라면 … 존중되어서는 아니 된다"

다음 → 캐나다 증인보호의 종료 요구

미성년자 본인의 거부 : 의사 확인과 비중

미성년자 본인의 거부는 직접 의견을 들어 연령 · 성숙도에 따라 비중을 두되 , 위험의 크기와 이해 능력에 따라 존중되기도 하고 법원이 대신 결정하기도 한다 .

구분	내용
아동권리협약 제 12 조	“ 아동의 견해에 대하여는 아동의 연령과 성숙도에 따라 정당한 비중이 부여되어야 한다 .” 사법적 · 행정적 절차에서 직접 또는 대표자를 통해 진술할 기회를 보장함
대법원 2020 다 218925	미성년 환자가 “적극적으로 거부 의사를 보이는 경우” 등에는 나이와 이해 정도에 맞추어 본인에게 직접 설명해야 함
영국 Re J(2024)	법원이 17 세 환자의 서면진술 2 건과 법정 진술을 듣고 , 거부 이유와 위험을 스스로 이해한다고 봄 병원이 낸 ‘응급 시 거부해도 수혈’ 사전허가 신청을 법원이 기각해 환자의 거부를 존중함 (마음을 바꾸면 수혈 가능)
아일랜드 In re E(2026)	16 세 임신부가 수혈 거부를 반복함 (부모도 지지) 법원은 의학적 증거상 위험 정보를 실제로 따져 판단할 능력에 의문이 있다고 봄 법원은 대량출혈 등 생명 위험이 생기면 거부해도 수혈할 수 있다고 허가해 , 본인의 거부를 뒤집음

논제와의 연결 아동 · 청소년 피해자의 거부도 직접 설명과 의견 청취를 거쳐 , 연령 · 성숙도와 위험의 크기에 따라 판단해야 함

다음 → 호주 의견수렴 : 경찰이 조치하지 않은 이유를 기록하게 할 때의 영향

캐나다 증인보호의 종료 요구

캐나다 증인보호법은 보호대상자가 보호의 종료를 요구하면 직접 면담으로 확인하고 요구가 재확인되면 보호를 종료하도록 한다 .

제도 개요

· 캐나다 증인보호법 (Witness Protection Program Act) 은 수사 · 기소에 협조한 증인을 연방경찰 (RCMP) 이 보호하는 제도를 정함

· 2026.9.30 기준 통합본

특별 보호대상

수사 · 기소 등에 협조한 증인과 그 관련인

보호 내용

RCMP 가 거처 이전 · 숙소 · 신분 변경 · 상담 등을 제공함

제 8.1 조 종료

보호대상자가 보호의 종료를 요구하면 RCMP 가 직접 면담으로 확인하고 , 요구가 재확인되면 보호를 종료함

제 6 조 RCMP 는 원칙적으로 보호협약을 맺어 보호를 시작하고 , 협약 전에도 긴급보호를 할 수 있음

종료 효력 보호는 RCMP 가 요구를 확인한 날이나 당사자가 지정한 그 이후 날짜에 끝남

보충 자료

호주 의견수렴 : 경찰이 조치하지 않은 이유를 기록하게 할 때의 영향

호주 의견수렴에서는 경찰이 조치하지 않은 이유를 기록하게 하면 경찰의 선택이 어떻게 달라질지를 두고 의견이 갈렸다 .

제도 개요

- 호주 법개혁위원회 권고 9–2 는 경찰이 보호명령 신청 등 추가 조치를 하지 않으면 그 이유를 기록하게 함
- 이 기록의무가 경찰의 선택을 어떻게 바꿀지를 두고 의견이 갈림

빅토리아주 원주민 가정폭력 법률지원 단체 (AFVPLS Victoria)

조치하지 않는 쪽을 경찰에게 더 부담스럽게 만드는 제안을 지지함

상담자 T McLean

피해자 뜻과 관계없이 추가조치를 하는 쪽이 경찰에게 더 쉽고 안전한 선택이 되어 버릴 수 있다고 우려함

논제와의 연결 쟁점 4(의무화) 에서 실시를 의무로 정하는 방법과 , 조치하지 않은 이유를 기록하게 하는 방법 중 무엇이 나은지를 판단하는 자료